

마리나항만개발 업무처리요령

제1조(목적) 이 요령은 마리나항만의 개발사업과 관련하여 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 해양수산부장관이 정하도록 한 사항과 개발사업 업무의 추진에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 마리나항만의 개발사업(이하 "개발사업"이라 한다)과 관련한 업무 처리는 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 및 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다)에서 정한 것을 제외하고는 이 요령이 정하는 바에 따른다.

제3조(사업계획의 공모 방법 등) ① 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)은 법 제8조제1항 전단에 따른 마리나항만의 조성 및 개발 등에 관한 사업계획(이하 "사업계획"이라 한다)을 공모하려는 경우에는 영 제7조제1항에 따라 공고한 날부터 90일 이상의 공모기간을 주어야 한다.

② 장관은 제1항에 따라 사업계획을 공모하려는 경우 민간투자자의 적극적인 사업 참여를 유도하기 위하여 사업설명회를 개최할 수 있다.

제4조(사업계획안의 검토 및 평가) ① 장관은 영 제7조제1항에 따라 제출된 사업계획안이 형식적 요건을 갖추고, 마리나항만 개발 목적에 들어맞는지를 검토해야 한다.

② 장관은 제1항에 따른 검토결과 사업계획안이 형식적 요건을 갖추고 마리나항만 개발 목적에 들어맞는다고 판단되는 경우 영 제7조제2항에 따른 평가를 실시하기 위하여 사업계획안 제출기한이 종료된 날부터 15일 이내에 규칙 제5조에서 정하는 연구기관(이하 "평가기관"이라 한다)에 평가를 의뢰할 수 있다.

제5조(사업계획안의 평가기준) ① 장관은 별표의 평가항목 및 배점기준을 참조하여 영 제7조제1항제3호에 따른 평가기준을 수립해야 한다.

② 장관은 해당 개발사업의 규모, 특성 등을 고려하여 별표의 평가항목 및 배점을 조정할 수 있다.

제6조(세부평가계획의 수립) ① 장관은 제4조제2항에 따라 사업계획안의 평가를 의뢰할 때에는 영 제7조제1항제3호에 따른 사업계획에 관한 평가계획을 참조하여 평가기관의 장으로 하여금 평가인단의 구성, 평가일정 등을 포함한 세부평가계획을 수립하도록 해야 한다.

② 장관은 제1항에 따라 평가기관의 장이 수립한 세부평가계획에 대하여 사업계획안의 공정한 평가를 위하여 필요하다고 인정하면 평가기관의 장에게 그 계획의 변경을 요청할 수 있다.

제7조(평가인단의 구성·운영 등) ① 평가기관의 장은 사업계획안의 평가를 위해 평가업무를 담당할 평가인단을 구성해야 한다.

② 제1항에 따른 평가인단은 평가기관에서 정하는 평가위원 위촉 자격 기준 및 절차에 따라 구성·운영하며, 평가기관의 장은 마리나항만개발·운영 전문가가 평가위원에 위촉될 수 있도록 해야 한다.

제8조(사업계획안 설명 기회 부여) 장관과 평가기관의 장은 사업계획안을 제출한 응모자에게 해당 사업계획안에 관하여 평가인단에게 설명할 수 있는 기회를 부여할 수 있다.

제9조(평가결과의 제출) ① 평가기관의 장은 평가를 의뢰받은 날부터 30일 이내에 해당 사업계획안에 대한 평가결과를 장관에게 제출해야 한다.

② 장관은 특별한 사정이 있는 경우 외에는 평가기관으로부터 평가결과가 접수된 날부터 7일 이내에 응모자에게 통보해야 한다.

제10조(사업계획 제안서의 평가) ① 장관은 영 제9조제6항에 따라 제3자의 제안을 위한 공고를 한 경우에는 제3자의 제안서 제출기간을 공고일로부터 90일 이상 주어야 한다.

② 최초 제안서(최초 제안자가 변경제안서를 제출한 경우에는 그 변경제안서를 말한다)와 제3자의 제안서의 평가방법 및 절차에 관하여는 제4조

제2항과 제5조부터 제9조까지를 준용한다.

제11조(협상대상자 지정 등) ① 장관은 제9조 및 제10조에 따른 사업계획안의 평가결과에 따라 우선협상대상자와 차순위협상대상자 등 협상대상자를 지정한다.

② 장관은 제1항에 따른 협상대상자 지정결과를 제9조제2항의 평가결과와 함께 협상대상자에게 통보해야 한다.

제12조(협상절차 등) ① 장관은 제11조제1항에 따라 선정된 우선협상대상자(영 제9조제10항에 따라 최초 제안자로서 협상대상자로 지정된 자를 포함한다. 이하 같다)와 협상임무를 수행하기 위한 협상단을 구성해야 한다. 이 경우 협상단은 해양수산부의 해양정책관을 단장으로 하여 10명 이내의 인원으로 구성한다.

② 협상단장은 협상업무의 원활한 수행을 위하여 규칙 제5조에서 정하는 연구기관에 협상업무의 지원을 요청할 수 있으며, 법률·금융·회계분야 등 전문가의 자문을 받을 수 있다.

③ 협상단장은 중요한 사항에 대해서 미리 장관의 지침을 받아 우선협상대상자와 협상업무를 수행하며, 협상이 완료되면 협상결과를 장관에게 보고해야 한다.

④ 협상단장은 장관에게 협상결과 보고 후 협상결과를 우선협상대상자에게 공문으로 통보하거나, 실시협약서를 체결할 수 있다.

제13조(사업계획 승인 등) ① 장관은 제12조제3항에 따라 협상이 완료된 사업계획안이 영 제9조제11항 각 호의 요건을 갖춘 경우에는 법 제8조제4항 본문에 따라 그 사업계획을 승인해야 한다.

② 장관은 제1항의 사업계획 승인 시 사업시행자에게 다음 각 호와 같이 해당 개발사업의 이행에 필요한 사항을 확인·제시해야 한다.

1. 법 제13조에 따른 실시계획승인 신청에 관한 사항
2. 법 제8조제1항 및 제4항에 따른 협의 내용에 따라 사업시행자가 이행해야 하는 사항
3. 법 제20조제2항에 따른 귀속 및 비귀속 시설의 범위에 관한 사항

4. 제12조에 따른 협상결과에 대한 이행에 관한 사항
5. 그 밖에 마리나항만공사의 시행과 관련된 사항

제14조(실시계획의 승인 등) ① 지방해양수산청장(이하 "지방청장"이라 한다)은 사업시행자로 지정된 자가 법 제13조제5항에 따른 기간 내에 실시계획의 승인을 신청하도록 해야 한다.

② 지방청장은 제1항에 따라 실시계획승인신청서가 제출된 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 제13조에 따른 사업계획의 승인내용의 이행
2. 제16조에 따른 공사실시설계도서 작성의 적정성
3. 영 제14조제1항 각 호의 첨부서류 작성의 적정성

제15조(공사지도관리 등) ① 지방청장은 법 제13조에 따라 승인된 개발사업에 대하여 승인 조건, 관계 기관과의 협의내용 등의 이행에 대한 지도관리 업무를 수행해야 한다.

② 지방청장은 제1항에 따른 업무수행을 위하여 소속 공무원 중에서 업무담당자를 지정할 수 있으며, 업무담당자를 지정한 경우에는 그 사실을 사업시행자에게 통지해야 한다. 업무담당자를 변경하는 경우에도 또한 같다.

제16조(공사실시설계도서의 작성) ① 지방청장은 사업시행자가 승인신청 등을 위하여 제출한 공사실시설계도서에 대하여 「엔지니어링산업진흥법」 제21조에 따라 해당기술부분·전문분야의 엔지니어링사업자로 신고된 자(건축·전기 공사 등의 경우에는 관계법령으로 정하는 바에 따른다)가 작성하였는지를 확인해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사의 실시설계도서는 「건설기술진흥법」 제2조제8호에 규정된 해당 분야 건설기술인이 작성할 수 있다.

1. 구조물의 축조가 없는 단순 땅파기·흙쌓기·땅고르기·제거·교체·복구·식재·울타리 급배수시설공사
2. 기존시설물의 원상회복을 위한 유지·보수공사로서 안전과 관련이 없는 공사

② 지방청장은 사업시행자가 공사 착공 후 실시계획을 변경하려는 때에는 공사실시설계도서 변경안과 변경사항에 대해 해당 공사의 건설사업 관리기술인 또는 공사감독자가 작성·제출한 의견을 검토해야 한다.

③ 지방청장은 사업시행자가 시행하는 마리나항만 개발사업이 「건설기술진흥법 시행령」 제75조에 따라 총공사비가 100억원 이상인 경우에는 설계의 경제성 등에 관한 검토가 이루어졌는지 확인해야 한다.

④ 지방청장은 사업시행자가 「건설기술진흥법」 제39조제3항 및 같은 법 시행령 제57조의 각 호에 해당하는 설계용역에 대하여 건설기술용역업자가 작성한 건설사업관리조서를 제출하였는지 확인해야 한다.

⑤ 지방청장은 「건설기술진흥법 시행령」 제19조제3항부터 제5항까지에 따라 사업시행자가 해당 개발사업의 실시계획 승인 신청 전에 제6항 각 호의 어느 하나의 기술자문위원회의 기술자문을 1회 이상 받고, 그 자문결과를 반영하여 승인 신청서를 작성하였는지 확인해야 한다.

⑥ 제5항에 따른 기술자문위원회는 다음과 같다.

1. 부산지방해양수산청 부산항건설사무소 및 인천지방해양수산청의 기술자문위원회

2. 「건설기술 진흥법」 제2조제6호에 따른 발주청(국가, 지방자치단체, 공기업과 준정부기관, 지방공사·지방공단)에 한정한다)의 기술자문위원회

⑦ 기술자문의 요청 및 심의에 관한 사항은 제6항 각 호 기관의 「기술자문위원회 운영규정」에서 정하는 바에 따른다.

제17조(건설사업관리 시행 등) ① 지방청장은 사업시행자가 시행하는 공사 중 「건설기술진흥법」 제39조제2항에 따른 건설사업관리대상 건설공사의 범위에 해당하는 공사는 관련 규정에 따라 건설사업관리를 시행하도록 조치해야 한다.

② 지방청장은 제1항에 따른 공사 외의 공사에 대해서는 사업시행자로 하여금 「건설기술진흥법령」에 따른 감독권한대행 등 건설사업관리 또는 공사감독업무 중에서 하나를 택하여 시행하게 하되(건축·전기 공사 등의 경우에는 관계 법령으로 정하는 바에 따른다), 이에 필요한 인원

및 자격 등은 공사규모 및 기술적인 사항 등을 종합적으로 검토하여 결정해야 한다.

제18조(준공확인) ① 지방청장은 사업시행자가 법 제18조제1항에 따라 준공확인을 신청한 경우에는 다음 각 호의 사항을 검토해야 한다.

1. 사업계획 및 실시계획 승인내용의 이행
2. 실시계획 승인 또는 변경승인의 설계도서와 부합되도록 시공되었는지
3. 준공시설물의 시공 상태

4. 국가 또는 지방자치단체에 귀속할 시설·토지 등의 명세서

② 사업시행자가 규칙 제15조에 따라 공사 준공보고서를 제출하면 지방청장은 제17조제1항에 따라 건설사업관리를 시행하는 경우에는 해당 책임건설사업관리기술자 및 그가 소속된 건설사업관리용역업자가 연대하여 검토하였는지를 확인하고, 제17조제2항에 따라 감독권한대행 등 건설사업관리 또는 공사감독을 시행하는 경우에는 공사감독자와 사업시행자가 연대하여 검토한 것인지를 확인해야 한다.

③ 지방청장은 제1항 및 제2항에 따른 검토·확인 후 법 제18조제2항에 따른 준공확인증명서를 발급하거나, 보완 또는 시정 등의 조치를 해야 한다.

제19조(공사대장 등의 비치) ① 지방청장은 별지 제1호서식에 따라 개발사업에 대한 공사대장을 갖추어 두고 공사시행사항·귀속사항·총사업비 정산(精算)내역 등 필요한 사항을 기록유지해야 한다.

② 지방청장은 별지 제2호서식에 따라 개발사업에 대한 승인대장을 갖추어 두고 기록유지해야 한다.

제20조(귀속시설의 등기) 지방청장은 법 제20조에 따라 국가에 귀속되는 시설에 대하여 귀속된 날부터 3개월 이내에 영 제2조에 따른 마리나항만시설의 명칭, 시설내역(건물의 경우에는 도면을 붙여야 한다) 및 귀속된 근거 등을 명확히 기록하여 관할 등기소에 그 등기를 촉탁해야 한다.

제21조(보고) 지방청장은 마리나항만공사에 대한 승인 등 업무처리가 이루어진 경우에는 처리결과를 다음 달 15일까지 별지 제3호서식에 따라 해

양수산부장관에게 보고해야 한다.

제22조(재검토기한) 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2010-402호, 2010. 6. 25>

이 요령은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제2011-642호, 2011. 11. 4>

이 요령은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2013-23호, 2013. 5. 6>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2013-174호, 2013. 6. 24>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016-51호, 2016. 4. 18>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <2025-75호, 2025. 5. 7>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

사업계획 평가항목 및 배점

평가항목	세부평가항목	세부평가요소
1. 재무계획 (30점)	가. 출자자의 재무건전성(5점)	1) 출자자 구성의 우수성 2) 출자자의 자본금 규모 3) 출자자의 재무구조 등
	나. 사업성 분석의 적정성(10점)	1) 총사업비 산정(算定)의 적정성 2) 시장분석 및 수요예측의 적정성 3) 사업이익 및 수익률의 적정성 4) 고용창출 및 국가(지역) 경제 파급 효과 등 사회적 편익 기여도 등
	다. 재원조달계획(10점)	1) 재원조달계획의 적정성 2) 재원조달계획의 안정성 3) 재원조달계획의 실현가능성 4) 재정지원 요구액의 적정성 등
	라. 용도별 분양(임대)가 산정의 적정성(5점)	1) 용도별 분양(임대)가 산정의 적정성 등
2. 개발계획 (35점)	가. 개발구상(10점)	1) 개발컨셉 및 테마 2) 개발규모의 적정성 등
	나. 부분별 개발계획(25점)	1) 토지이용계획 2) 「항만재개발 및 마리나항만 경관 가이드라인」(해양수산부예규 제000호)에 따른 경관조성 계획 3) 환경친화적 조경계획 4) 환경보전 및 재난방지계획 5) 교통 및 보행동선처리계획 6) 공공시설물 설치계획 7) 건축물 배치계획 및 건축계획 등
3. 관리운영 계획 (35점)	가. 사업관리운영계획(5점)	1) 프로젝트회사 설립, 조직 및 운영계획 2) 사업리스크 관리계획 등
	나. 마케팅계획(5점)	1) 마케팅 및 홍보전략 2) 분양 및 임대계획 등
	다. 단지 활성화 계획(25점)	1) 전략시설 유치 및 운영계획 2) 임차인 유치계획 3) 상권 활성화계획 4) 관광요소 유치계획 등
4. 가 점		1) 외국자본 유치 2) 사업시행자에 임차인 참여 등

* 해당 개발사업의 규모, 특성 등을 고려하여 평가항목 및 배점을 조정할 수 있음.

[별지 제1호서식] : 제19조제1항 관련

마 리 나 항 만 공 사 대 장															
마리나 항만명												일련번호			
공사명										처리일자 및 근거	승인일	. . .		승인청	
위치											준공일	. . .		준공청	
시행자	업체명		대표자		주 요 승 인 조 건										
	주소														
승인 사항	목적														
	시행기간														
	시행면적														
	시설 규모	국가귀속대상 마리나항만 시설			변 경 사 항										
		국가비귀속대상 마리나항 만시설													
준공사항 (공사 내역)	시 설 명		물 량		사업비(천원)			이용계획			사 용 신 고 · 등 기 · 등 록 사 항				
											준공 전 사용의 신고 및 기간 중 징수사용료		천원	(무상)사용·수익 기간	
총사업비 (억원)	합계	조사비	설계비	공사비	보상비	부대비	건설 이자	부가 가치세	이윤	시설관리권등록			총사업비상계에 포함될 항만시설 및 사용료징수범위		
										재산등기					
연도별 투자비 (천원)	합계	년	년	년	년	년	년	년	년	무상사용승인					
										타인사용료징수승인					
364mm×257mm (앞면) (인쇄용지(특급) 120 g /m ²)															

(단위 : 천원)

정산내역 사용 연차 연도	정산 연도	총사업비 보전잔액 (A)	총사업비정산액(B)			다음 연도 이월 총사업비 (A-B)	결정일자	정산자(직·성명)		
			사용료	타인사용료 징수액	계			담당자	담당	과 장
1	년									
2	년									
3	년									
4	년									
5	년									
6	년									
7	년									
8	년									
9	년									
10	년									
11	년									
12	년									
13	년									
14	년									
15	년									
16	년									
17	년									
18	년									
19	년									
20	년									

364mm×257mm(뒷면)
(인쇄용지(특급)120 g/m²)

위 치 도 면

준 공 사 진

364mm×257mm(뒷면)

(인쇄용지(특급)120 g / m²)

[별지 제2호서식] : 제19조제2항 관련

마리나항만공사시행승인대장								
마리나항만명							일련번호	
공 사 명	시 행 자	위 치	총 사 업 비 (백만원)	시 설 규 모 (주요내역)	사업계획 승 인 일	실시계획 승 인 일	착 공 일 준 공 일	비 고

364mm×257mm(뒷면)
(인쇄용지(특급)120 g /m²)

[별지 제3호서식] : 제21조 관련

마리나항만공사시행승인 등 현황 보고서

작성기관 : ○○지방해양수산청

마리나 항만별	공사명	시행자	위 치	총사업비			공사비			사업내용			사업 계획 승인일	실시 계획 승인일	착공일	준공일	비 고
				사업 계획 승인시	실시 계획 승인시	준공 시	사업 계획 승인시	실시 계획 승인시	준공 시	사업 계획 승인시	실시 계획 승인시	준공 시					

주) 1. 지방청에서 작성기간 중 승인한 모든 공사를 대상으로 작성
2. 작성기간 중 착공·준공 등의 변동사항이 있는 경우 작성 제출함